

عقد تطوير وتشغيل منصة تقنية مشتركة

الفصل الأول: التعريفات العامة

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذا العقد يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1. **المنصة التقنية:** النظام الرقمي الذي يتم تطويره وتشغيله بموجب هذا العقد .
2. **البيانات:** جميع المعلومات والملفات والسجلات التي يتم إنشاؤها أو معالجتها داخل المنصة .
3. **الخدمة:** أي وظيفة أو ميزة تقنية تقدم عبر المنصة .
4. **العميل النهائي:** المستخدم الذي يستفيد من خدمات المنصة .

الفصل الثاني: أطراف العقد

المادة الثانية: بيانات الأطراف

يتفق كل من:

أولاً: الطرف الأول (المالك التقني)

شركة _____ ومقرها _____.

ثانياً: الطرف الثاني (المطور والمشغل)

شركة _____ ومقرها _____.

ويشار إليهما مجتمعين بـ الأطراف المتعاقدة.

الفصل الثالث: موضوع العقد

المادة الثالثة: نطاق المشروع

يتفق الطرفان على تطوير وتشغيل منصة رقمية وفق البنود التالية:

1. تصميم البنية التقنية للنظام .
2. تطوير الواجهة الأمامية والخلفية .
3. تشغيل النظام على خوادم سحابية .
4. تقديم خدمات الدعم الفني .

5. إدارة عمليات التحديث والتطوير المستمر .

الفصل الرابع: مراحل تنفيذ المشروع

المادة الرابعة: مراحل التنفيذ

يتكون تنفيذ المشروع من المراحل التالية:

1. مرحلة التحليل

- جمع المتطلبات
- تحليل العمليات
- إعداد وثيقة المتطلبات

2. مرحلة التصميم

- تصميم قاعدة البيانات
- تصميم واجهة المستخدم
- تصميم البنية التقنية

3. مرحلة التطوير

- برمجة النظام
- اختبار الأداء
- اختبار الأمان

4. مرحلة الإطلاق

- نشر النظام
 - مراقبة الأداء
 - دعم المستخدمين
-

الفصل الخامس: التزامات الطرف الأول

المادة الخامسة: التزامات المالك التقني

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

1. توفير التمويل اللازم للمشروع .
 2. تقديم البيانات المطلوبة لتطوير النظام .
 3. اعتماد المخرجات الفنية .
 4. توفير فريق اتصال للتنسيق مع المطور .
-

الفصل السادس: التزامات الطرف الثاني

المادة السادسة: التزامات المطور

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

1. تطوير النظام وفق المواصفات المعتمدة .
 2. الالتزام بالجدول الزمنية .
 3. توفير فريق تقني متخصص .
 4. ضمان استقرار النظام .
-

الفصل السابع: معايير الجودة

المادة السابعة: معايير الأداء

يجب أن يحقق النظام المعايير التالية:

1. سرعة استجابة لا تتجاوز 2 ثانية .
 2. قدرة على معالجة 10,000 مستخدم متزامن .
 3. نسبة توافر لا تقل عن 99% .
 4. حماية أمنية متقدمة .
-

الفصل الثامن: الملكية الفكرية

المادة الثامنة: حقوق الملكية

1. تعود ملكية النظام للطرف الأول .
 2. يحتفظ الطرف الثاني بحق استخدام المعرفة العامة .
 3. تنتقل جميع حقوق الكود المصدر للطرف الأول بعد السداد الكامل .
-

الفصل التاسع: السرية

المادة التاسعة: حماية المعلومات

1. يلتزم الطرفان بسرية جميع المعلومات .
 2. لا يجوز إفشاء المعلومات لأي طرف ثالث .
 3. تستمر السرية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقد .
-

الفصل العاشر: إدارة المخاطر

المادة العاشرة: المخاطر التشغيلية

تشمل المخاطر المحتملة ما يلي:

1. مخاطر الأعطال التقنية
2. مخاطر الأمن السيبراني
3. مخاطر فقدان البيانات

ويجب اتخاذ الإجراءات التالية:

- النسخ الاحتياطي اليومي
 - مراقبة الأنظمة
 - اختبارات الأمان الدورية
-

الفصل الحادي عشر: إنهاء العقد

المادة الحادية عشرة: حالات الإنهاء

يجوز إنهاء العقد في الحالات التالية:

1. إخلال أحد الأطراف بالتزاماته .
 2. توقف المشروع لأسباب قانونية .
 3. الاتفاق المتبادل بين الطرفين .
-

الفصل الثاني عشر: التحكيم

المادة الثانية عشرة: حل النزاعات

1. تسوية النزاع ودياً .
 2. اللجوء إلى التحكيم التجاري .
 3. يكون قرار المحكمين نهائياً وملزماً .
-

الفصل الثالث عشر: القانون الواجب التطبيق

المادة الثالثة عشرة

يخضع هذا العقد لقوانين _____.

الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة

1. يعتبر هذا العقد الاتفاق الكامل بين الأطراف .
2. لا يجوز تعديل العقد إلا كتابة .
3. حرر العقد من نسختين.